

1501574-85.2021.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... consegue emprego. Já foi preso por tráfico de drogas e realmente afirma que está arrependido. Ainda sobre o roubo, ficou com parte do dinheiro, contudo, não contou, não sabe quanto tinha no bolso, pois não conseguiu contar os valores roubados. Indagado sobre o comparsa que fugiu, nada pode passar sobre os dados qualificativos e o endereço em que reside, não quer compromete-lo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501574-85.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328493/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21739410 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2849/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2328493 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

PEDRO HENRIQUE SOUZA MELLO

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II do(a) CP e Art. 244-B "caput" do(a) ECA ambos c/c Art. 61 "caput", II, "j" c/c Art. 69 "caput" ambos do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

10/03/2022

Réu Preso

Em 10 de março de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu PEDRO HENRIQUE SOUZA MELLO, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Thiago Cardoso Brisola de Queiroz OAB 307691/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual a vítima PAULO SÉRGIO TOMÉ FERNANDES e a testemunha Filipe Araujo Colangelo (PM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. De início, o representante do Ministério Público e o defensor disseram que desistiam da oitiva da testemunha, Leandro Rogério Delfino Martins (PM), o que restou HOMOLOGADO pela MM^a Juíza de Direito. Em seguida, procedeu-se à oitiva da vítima Paulo Sérgio, bem como lhe foi apresentado três fotografias, dentre as quais reconheceu o réu, sem

sombra de dúvidas. Ato contínuo, foi ouvida a testemunha acima mencionada, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MMª Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu PEDRO HENRIQUE SOUZA MELLO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que: 1) no dia 2 de dezembro de 2021, nesta cidade e Comarca de Tatuí, corrompeu o adolescente José Geraldo Vieira de Camargo Filho, pessoa menor de 18 anos, com ele praticando infração penal; e 2) no dia 2 de dezembro de 2021, por volta das 4h20, nas dependências de um autoposto ("Posto Next"), localizado na Rua Teófilo de Andrade Gama, nº 685 - Boqueirão, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente José Geraldo Vieira de Camargo Filho (13 anos de idade), subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, a importância aproximada de R\$113,00 em dinheiro (moedas) pertencente ao estabelecimento, ora representado por Paulo Sergio Tome Fernandes. Na data dos fatos, no dia 3 de dezembro de 2021, o acusado deliberou pela prática de um crime de roubo e, para tanto, corrompeu o adolescente José Geraldo Vieira de Camargo Filho (13 anos de idade), com ele praticando a infração penal. Assim é que, na data dos fatos, PEDRO HENRIQUE e o adolescente seguiram para o "Autoposto Next", passaram em frente ao estabelecimento e observaram a movimentação de clientes. Após alguns minutos, o acusado e José Geraldo voltaram ao autoposto, aguardaram a saída de um veículo que estava sendo abastecido, aproximaram-se do frentista (Paulo Sergio) e, para disfarçar a verdadeira intenção, perguntaram se ele sabia onde ficava a Rua Teófilo de Andrade Gama. Ocorre que, antes mesmo que Paulo pudesse responder, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, os dois indivíduos anunciaram o roubo e exigiram a entrega de dinheiro. Assim é que, subjugado em razão da grave ameaça sofrida, Paulo retirou o dinheiro que tinha no bolso, cerca de R\$ 113,00, e entregou tudo para o réu e seu comparsa. Na ocasião, contrariado pela pouca quantia, PEDRO HENRIQUE e o adolescente exigiram a entrega de mais dinheiro, porém, tendo em vista a chegada de outros clientes, os dois elementos se evadiram do local levando consigo o dinheiro subtraído. A denúncia foi recebida em 07 de janeiro de 2022 (fls. 108/109), sendo o réu citado pessoalmente (fls. 129) e apresentada a Resposta à Acusação (fls. 136). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, sendo, ao final, o réu interrogado, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Por outro lado, a Defesa postulou pela absolvição do réu, sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória, bem como pretende, subsidiariamente, em caso de condenação, a concessão de benefícios legais cabíveis incidentes em fase de fixação da pena e do regime prisional. Folha de antecedentes a fls. 57/59, certidão a fls. 60/61. É o resumo do necessário. Fundamento e Decido. A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares dos delitos, que se configuraram consumados, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à tipicidade das condutas. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de

prisão em flagrante (fls. 10), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/22), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), pelo auto de reconhecimento (fls. 25), pelo auto de entrega (fls. 26/28), bem como pela prova oral produzida em juízo. A autoria resta igualmente inconteste pelo conjunto probatório cuja análise segue: Com efeito, interrogado em solo policial (fls. 17/18), o réu afirmou que saiu de sua casa na madrugada e estava na companhia de um outro "maior", porém, não pode falar o nome desta pessoa, pois não quer compromete-lo neste crime. Por volta das 04 horas na data dos fatos, ele e o maior, cujos dados não quer passar, entraram em "um posto de combustíveis", que fica na Rua Teófilo Andrade Gama. Naquele momento, o ele e o maior foram conversar com o frentista do posto de combustíveis, sendo certo que, o seu amigo dirigiu-se até o frentista e disse: "Passe o que você tem aí"(sic). Em seguida, também disse para o frentista: "Passe, Passe"(sic), sendo assim, o frentista passou todo o dinheiro que estava no bolso dele e o dinheiro foi entregue a ele, que colocou a "grana" no bolso. O amigo/comparsa maior, ainda disse para o frentista: "Onde tem mais"(sic), nisto o frentista foi até um armário e passou as moedas para o comparsa e amigo. Assim, ficou com o dinheiro e o seu amigo, maior de idade, ficou com moedas. Ele e o amigo maior de idade saíram dali correndo e tomaram rumo ao bairro do Junqueira. Afirmou que foram na caminhada e, já no bairro do Junqueira, "trombaram com um adolescente, que é seu conhecido de nome Jose, porém, quer consignar que Jose não participou do roubo, somente estava no bairro do Junqueira. Passado alguns minutos, a Polícia Militar naquele local e saiu correndo. Seu comparsa, que participou do roubo, saiu correndo, porém, não viu em que caminho ele seguiu. Ele, ainda, correndo, viu que o adolescente Jose fora abordado pela PM. Ainda tentava escapar da detenção, contudo, foi abordado pela Polícia Militar na Praça da Concha e não resistiu a prisão. A Polícia fez uma busca pessoal e achou uma parte do dinheiro roubado do posto. A outra parte ficou com o seu comparsa maior de idade. A Polícia Militar também deteve José, contudo, quer afirmar que ele não participou do roubo, somente "trombaram com ele" na praça do Junqueira. Confessou que cometeu o crime, mediante ameaça, porém, afirma que não estava armado e não agrediu ninguém e, ainda quer consignar que somente cometeu o crime, pois na data dos fatos, vence o aluguel do seu imóvel e está passando por necessidades financeiras e, não consegue emprego. Já foi preso por tráfico de drogas e realmente afirma que está arrependido. Ainda sobre o roubo, ficou com parte do dinheiro, contudo, não contou, não sabe quanto tinha no bolso, pois não conseguiu contar os valores roubados. Indagado sobre o comparsa que fugiu, nada pode passar sobre os dados qualificativos e o endereço em que reside, não quer compromete-lo, inclusive teme por sua integridade, pois no sistema prisional não pode ser delatar ninguém. Em juízo, disse que no dia dos fatos fez uso de droga, já não se envolvia mais com criminalidade, mas seu pai tinha falecido a pouco tempo. Chamou um amigo para ir para o Rosa Garcia II e seu amigo falou no momento para praticarem o roubo, daí entraram no estabelecimento, seu amigo pegou o nome da rua e quando o frentista virou, seu amigo já disse para ele passar um dinheiro que era um assalto. Não estava com arma, mas seu amigo simulou estar armado, pegaram um dinheiro e foram embora. Esse seu amigo não é o menor, é outra pessoa, o menor só encontrou depois, perto do Mac, mas como estava conversando com ele, os policiais o abordaram. Não sabe porque o adolescente não disse nada, sendo que falou para ele que assumiria tudo pois ele não tinha culpa. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com total observância aos princípios constitucionais

do contraditório e da ampla defesa -, nota-se que o réu confessou a prática criminosa, excetuando a participação do adolescente, o que foi comprovado pela prova produzida nos autos, como a confirmação da vítima de que reconheceu o réu e o menor na delegacia e o encontro de moedas com o adolescente, sendo que dentre os valores subtraídos também havia moedas. De fato, a vítima, em sede policial (fls. 15), afirmou que, na data dos fatos, dois autores estavam de pé passando pelo posto de gasolina no qual trabalha. Tinha um casal que estava conversando com ele. Declarou que disse para o casal que achou atitude dos autores estranhos. Chegou outro cliente no posto de gasolina e, logo em seguida, os autores voltaram ao posto de gasolina e foram pedir informação, perguntando onde ficava a Rua Teófilo de

Andrade Gama. Antes dos autores pedir a informação da rua, disse para o cliente que estava achando que os autores iam assaltar o local, nisso o cliente afastou o carro e os autores anunciaram o assalto. Colocou a mão no bolso e pegou a quantia de aproximado de R\$113,00 e entregou para os autores. Os autores ficaram bravo por ser um valor pequeno e queriam mais dinheiro. Os autores, ao verificar que estava começando a ficar movimentado a rua do posto de gasolina, saíram rapidamente. O cliente que estava de carro logo após o assalto voltou a falar com ele para perguntar se estava tudo bem e foi atrás dos autores. No entanto, não encontrou. Ligou para a Polícia Militar que foi até o local, oportunidade em que contou para os policiais o ocorrido e declarou as roupas que os autores estavam usando os dois estavam de moletom preto, o primeiro autor estava de calça de moletom de tom escuro e com umas listas brancas e de boné, e o segundo autor estava com uma calça escura e de capuz. Após a polícia militar fazer o patrulhamento, foram encontrados os autores e todos foram conduzidos até esta delegacia de polícia. Em juízo, a vítima relatou que por volta das 04:15 da manhã, os dois indivíduos seguiam sentido bairro e no estabelecimento havia um casal. Considerou a atitude deles suspeita e os indivíduos ingressaram no posto e já imaginou que os indivíduos iriam praticar um assalto. Eles se aproximaram perguntaram acerca de uma rua e depois que o cliente saiu ele anunciaram o assalto e levaram R\$113,00 em dinheiro e moedas. Não conhecia o acusado. Reconheceu o réu e o adolescente na delegacia sem sombra de dúvidas. Reconhece o réu nesta audiência como autor do roubo. Urge ressaltar que, em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima assume especial valor, mormente na espécie onde não se demonstrou qualquer intenção do ofendido em faltar com a verdade ou em prejudicar injustamente os réus. Neste sentido: APELAÇÃO ROUBO PROVA SUFICIÊNCIA Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva" Depoimento dos Policiais Militares que confirmaram as circunstâncias do flagrante e a recuperação do aparelho celular subtraído Réu que confessou em Juízo Firme reconhecimento feito pela vítima, em ambas as fases da persecução penal Palavra da vítima em crimes patrimoniais têm valores inquestionáveis Prova sólida a respaldar a solução condenatória. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00530117120128260050 SP 0053011-71.2012.8.26.0050, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 20/08/2013, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2013) (grifos aditados). Em seu turno, o Policial Militar Filipe Araujo Colangelo em sede extrajudicial (fls. 13), afirmou que, na data dos fatos, estava com seu parceiro de farda e foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de roubo já ocorrido pelo Posto Next. Deslocaram-se até o local dos fatos e fizeram contato com o frentista do local, o qual relatou aos policiais que os roubadores estavam em dois e que um deles simulou estar armado, e acabaram subtraindo a quantia de R\$ 113,00. O frentista relatou que os roubadores fugiram sentido Avenida das Mangueiras e que, então, o frentista mostrou aos policiais as imagens do local. De posse das características dos indivíduos, começaram patrulhamento com vistas aos suspeitos e, na Praça do Junqueira, a equipe visualizou dois indivíduos com as mesmas características das imagens do roubo, sendo que após visualizarem a viatura, um deles de nome José saiu andando e foi abordado. O réu saiu correndo e foi abordado pelo policial Martins. Em revista pessoal foi localizado com o indivíduo identificado como José a quantia de R\$ 1,40 em moedas, e já com o outro indivíduo qualificado como PEDRO fora localizado a quantia de R\$ 82,00 e um aparelho celular. Indagados, ambos confessaram informalmente que haviam roubado o posto Next e, então, José relatou ter dispensado no trajeto a blusa que utilizava no momento do roubo. Não informou o local onde havia dispensado sua blusa. Afirmou que ambos no momento da abordagem estavam usando o mesmo boné que utilizavam no momento do roubo. Em juízo, disse terem sido acionados via copom acerca de um roubo no posto, sendo repassadas as características e a direção que os indivíduos tinham tomado. Ao visualizarem os indivíduos cada um foi para um lado. Os indivíduos foram abordados e encaminhados a delegacia, sendo que ostentavam as mesmas vestimentas de quando praticaram o roubo, com exceção da blusa de frio que o adolescente havia retirado e jogado. Até encontrarem os indivíduos demorou pouco mais de uma hora. Convergindo, em mesmo sentido, o também Policial Militar Leandro Rogerio Delfino Martins, em solo policial (fls. 14), corroborou integralmente a versão de seu colega de

corporação. Insta salientar, nesse momento, que não há motivos plausíveis para que os policiais faltassem com a verdade ou incriminassem injustamente o réu, razão pela qual seus testemunhos merecem normal valor probatório. Até mesmo porque estas testemunhas são agentes públicos e, assim, os atos por elas praticados são presumidos verdadeiros até que se prove o contrário (presunção juris tantum). Outro não é o entendimento jurisprudencial: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu. Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Diante do arcabouço probatório emergente dos autos, não há dúvidas de que os acusados praticaram o roubo descrito na denúncia, conforme: 1) as coerentes declarações da vítima, a qual descreveu verossimilmente o anúncio do assalto, o emprego de grave ameaça exercida, a subtração dos bens e a evasão dos roubadores, reconhecendo o acusado e o adolescente como sendo os autores do crime; 2) os depoimentos dos policiais, confirmando que o acusado e o adolescente foram encontrados momentos após o crime, ostentando características semelhantes a dos assaltantes indicados, os quais estavam em posse da res furtivae, oportunidade em que ambos confessaram informalmente o crime; e 3) a confissão do acusado. Tem-se, ainda, por absolutamente comprovado que o réu e o adolescente praticaram o roubo em concurso de agentes, restando devidamente caracterizada a majorante prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal. Comprovado, ademais, que o acusado perpetrou o roubo juntamente com o adolescente, segundo prova oral produzida, é inquestionável que corrompeu o menor, restando configurado o crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até mesmo porque, com o advento do Verbete Sumular de nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se por desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Por derradeiro, tem-se que o réu, mediante contexto fático único, praticou o roubo majorado e corrupção de menores, devendo responder pelos delitos em concurso formal próprio. Neste sentido: RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na hipótese dos autos, a existência do concurso formal entre os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, tendo em vista que o recorrido, com uma única conduta, praticou os dois delitos. 2. Recurso improvido (STJ - REsp: 1094915 DF 2008/0221175-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2009) (grifos aditados). Certo, por tudo quanto consta nos autos, que o réu perpetrou fatos típicos narrados na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe imposta. Primeiramente, caracterizado o concurso formal próprio, aplico a regra da exasperação das penas, vale dizer, utilizarei como pena-base a maior entre os crimes praticados, in casu a do roubo, a qual sofrerá a oportuna exasperação prevista no art. 70 do CP. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, vislumbro que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. De fato, observo que o apontamento criminal retratado a fls. 60 (proc. 1500466-21.2021.8.26.0571) se refere a ação penal em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase

(Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Cabe ressaltar que, a despeito da confissão do acusado ter embasado a prolação desse édito condenatório (Súmula nº 545 do STJ), bem como do acusado possuir menos de 21 anos à época dos fatos, deixo de aplicar as atenuantes de menoridade relativa e confissão, pois a pena-base fora fixada no mínimo legal, patamar abaixo do qual não se pode fixar a pena-intermediária (Súmula nº 231 do STJ). Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Em terceira fase, presente a majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal, recrudescio sua pena no patamar de 1/3, gerando a reprimenda legal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por derradeiro, presente o concurso formal próprio, como retro exposto, aplico-lhe a causa de aumento do art. 70 do Código Penal, recrudescendo sua pena no patamar de 1/6, considerando que, num mesmo contexto fático, foram cometidos 02 crimes, roubo e corrupção de menores. Nestes termos, gera-se a reprimenda legal de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de demais causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e determino que os acusados cumpram a pena privativa de liberdade aplicada no regime inicial fechado, considerando a gravidade concreta do delito, consubstanciada pelo exercício de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, o que certamente provocou maior impacto psicológico à vítima, além da inserção de menor em universo criminoso. E mais, também há de se considerar que o acusado ostenta condenação criminal provisória, indicativo de inclinação criminosa e que está em franca escalada delitiva, denotando que o regime prisional mais severo é necessário para conter seu ímpeto infracional (art. 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do CP). O emprego de grave ameaça impede a concessão dos benefícios previstos no art. 44 do Código Penal. Com relação à regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), vislumbro que a concessão desta medida depende da análise de requisitos não exclusivamente objetivos, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. No mesmo diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: “No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena”. (TJSP,

16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu PEDRO HENRIQUE SOUZA MELLO, devidamente qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ambos na forma do art. 70 do Estatuto Repressor, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. As mesmas razões que determinaram a prisão preventiva do acusado ainda se mostraram presentes. Ademais, considerando que o acusado dois crimes em um único contexto fático, revela-se inegável risco de que, solto, o acusado venha a tornar a delinquir. Até porque já fora preso em flagrante e agraciado com a liberdade provisória, mas mesmo assim tornou a reiterar condutas criminosas (fls. 60). Como se vê, a segregação cautelar dele é absolutamente indispensável a manutenção da ordem pública. Por tais razões, indefiro o Apelo em Liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Quanto aos bens apreendidos, libere-os em favor do réu. Não havendo manifestação de interesse na liberação dos objetos apreendidos formulado no prazo de 05 (cinco) dias, destruam-nos na forma da lei. Pelo Defensor do réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 130). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA